

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10130/2539

นาย ตวี รัตน์ ฐา เทียม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิท อะไหล่ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 915, มาตรา 989

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 225

เช็คพิพาทเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินสดหรือผู้ถือ ย่อมโอนไปเพียงด้วยส่งมอบให้กัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 918 ประกอบมาตรา 989 ข. เป็นผู้จัดการมรดกของ ก.ตามคำสั่งศาล ก.ทำพินัยกรรมต่อหน้า ข.น.และ ย. โดยพินัยกรรมระบุให้โจทก์เป็นผู้ร่วมรับมรดกหลังจากข.เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแล้วข. ได้มอบเช็คพิพาทซึ่งเป็นส่วนแบ่งมรดกให้แก่โจทก์ จำเลยมิได้นำสืบหักล้างว่าพินัยกรรมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใดบ้าง และคำให้การของจำเลยก็มีได้ปฏิเสธว่า ก.มิได้ทำพินัยกรรมแต่อย่างใด การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ว่าเป็นที่น่าสงสัยว่า ก.ทำพินัยกรรมจริงหรือไม่เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นไม่รับวินิจฉัยให้นั้นชอบแล้ว เมื่อโจทก์ผู้เป็นทายาทโดยพินัยกรรมได้รับมอบเช็คพิพาทจากผู้จัดการมรดกเช่นนี้โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยการสืบสิทธิจาก ก.เจ้ามรดกหาใช่เป็นผู้รับโอนจากผู้ทรงคนก่อนโดยลำพังไม่จึงไม่ต้องห้ามที่จำเลยจะนำสืบต่อสู้โจทก์ผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวกันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับ ก. ซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 จำเลยอ้างว่ามูลหนี้ตามเช็คพิพาทระงับสิ้นไปด้วยการหักกลบ

ลบหนี้กัน จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องนำสืบพิสูจน์ให้เห็นโดยชัดแจ้ง แต่เมื่อพยานหลักฐาน
จำเลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ มูลหนี้ตามเช็คพิพาทจึงมิได้ระงับสิ้นไปจำเลยทั้งสอง
จึงต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็ค ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 900 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณปลายปี 2531 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ่นส่วนผู้
จัดการ ได้กู้ยืมเงินจากนางกิมวาหรือเลงติ แซ่จ้งหรือแซ่ด่าน จำนวน 500,000 บาท
และสั่งจ่ายเช็คจำนวนเงิน 500,000 บาท ให้แก่นางกิมวา เพื่อชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว
โดยมีข้อตกลงว่าหากนางกิมวาต้องการเงินคืนเมื่อใดก็ให้ลงวันสั่งจ่ายในเช็คแล้วนำ
ไปเรียกเก็บเงินได้ทันที ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2535 นางกิมวาถึงแก่กรรม
นายโชคชัย พุ่มเมือง ในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
464/2535 ของศาลจังหวัดหล่มสัก ได้ยกเช็คดังกล่าวให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับมรดก
ตามพินัยกรรมของนางกิมวา โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายต่อมามี
การลงวันสั่งจ่ายในเช็คเป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2535 แล้วโจทก์นำไปเข้าบัญชีเพื่อ
เรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วม
กันชำระเงินจำนวน 506,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้น
เงิน 500,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทตามฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนางกิมวาหรือเลงติ แซ่จ้งหรือแซ่ด่าน จึงไม่มีสิทธิใด ๆ
ในเช็คพิพาทและไม่อาจถือสิทธิในฐานะผู้ทรงเช็คพิพาทมาฟ้องให้ จำเลยทั้งสองรับ
ผิดต่อโจทก์เช็คพิพาทเป็นเช็คไม่สมบูรณ์เพราะมิได้ลงวันสั่งจ่ายไว้ เมื่อโจทก์ไม่ใช่

ผู้ทรงโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีอำนาจลงวันสั่งจ่ายและนำไปเรียกเก็บเงิน ประมาณปี 2529 นางกิมวาขอให้จำเลยที่ 2 ช่วยติดต่อซื้อบ้านให้น้องชายนางกิมวาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำเลยที่ 2 จึงดำเนินการให้และชำระราคาบ้านจำนวน 250,000 บาท แทนนางกิมวา แล้ว ต่อมาปี 2531 กิจการของห้างจำเลยที่ 1 ไม่ดี จำเลยที่ 2 จึงขอความช่วยเหลือจากนางกิมวานางกิมวาก็ให้เงินจำนวน 500,000 บาท ไปใช้ดำเนินกิจการโดยนางกิมวาบอกว่าไม่ต้องการเงินจำนวนดังกล่าวคืน แต่จำเลยที่ 2 ยืนยันขอคืนเงินให้ในภายหลัง แล้วจำเลยทั้งสองออกเช็คพิพาทตามฟ้องให้นางกิมวายึดถือไว้โดยมีข้อตกลงว่าหากนางกิมวาต้องการเงินคืนให้แจ้งจำเลยที่ 2 ทราบล่วงหน้า แต่นางกิมวาก็ยังคงยืนยันว่าไม่ต้องการเงินคืนและจะไม่นำเช็คไปเรียกเก็บเงิน ต่อมาปี 2532 จำเลยที่ 2 ส่งเงินไปให้น้องชายนางกิมวาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเงินประมาณ 500,000 บาท ตามที่นางกิมวาขอร้อง จากนั้นนางกิมวากับจำเลยที่ 2 ได้ตกลงหักกลบลบหนี้กับเงินจำนวน 500,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 ได้ส่งไปให้น้องชายนางกิมวาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อใช้สร้างบ้านแล้ว ส่วนที่เหลือ 250,000 บาท จำเลยที่ 2 ยกให้แก่ นางกิมวาเพื่อเป็นสินน้ำใจที่นางกิมวาเลี้ยงดูนางคมขำ จ่างวิทยา ภรรยาจำเลยที่ 2 มาตั้งแต่นางคมขำยังเป็นเด็ก แต่นางกิมวาไม่ได้คืนเช็คให้แก่จำเลยที่ 2 เช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้และไม่เป็นทรัพย์สินมรดกอันจะตกทอดแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 6,250 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อปี 2531 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้่นส่วนผู้จัดการส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาพลับพลาไชย จำนวนเงิน 500,000 บาทตามเช็คเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งเป็นเช็คพิพาทมอบให้แก่ นางกิมวาหรือเลงติ แซ่จ้งหรือแซ่ด่าน ไว้ โดยขณะรับมอบเช็คกันนั้นยังมิได้ลงวันส่งจ่าย ต่อมาปี 2535 นางกิมวาถึงแก่กรรม โจทก์เป็นผู้ลงวันส่งจ่ายในเช็คพิพาทเป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2535 แล้วนำไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็ค ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2535 ให้เหตุผลว่าโปรดติดต่อบริษัทผู้ส่งจ่ายตามใบคืนเช็คเอกสารหมายเลข 3

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อแรกมีว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และมูลหนี้ตามเช็คพิพาทระงับสิ้นไปแล้วหรือไม่ เห็นสมควรวินิจฉัยรวมกันไป เห็นว่า เช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นเช็คส่งจ่ายเงินสดหรือผู้ถือ ย่อมโอนไปเพียงด้วยส่งมอบให้กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 918 ประกอบมาตรา 989 และข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้เถียงว่านายโชคชัย พุ่มเมือง เป็นผู้จัดการมรดกของนางกิมวาตามคำสั่งศาลจังหวัดหล่มสัก โจทก์มีนายโชคชัย พุ่มเมือง และนายเน็ดโฉมอุดม เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า นางกิมวาทำพินัยกรรมต่อหน้าพยานทั้งสองและนางยิ่งศักดิ์ ชุกติโพธิ์ โดยพินัยกรรมระบุให้โจทก์เป็นผู้ร่วมรับมรดกตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 หลังจากนายโชคชัยเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแล้ว นายโชคชัยได้มอบเช็คพิพาทซึ่งเป็นส่วนแบ่งมรดกให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบหักล้างว่าพินัยกรรมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใดบ้าง และคำให้การของจำเลยทั้งสองก็ได้ปฏิเสธว่านางกิมวาไม่ได้ทำพินัยกรรมแต่อย่างใด ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อที่ว่า เป็นที่น่าสงสัยว่านางกิมวาทำ

พินัยกรรมจริงหรือไม่ เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นต้องห้ามอุทธรณ์ จึงไม่รับวินิจฉัยให้นั้นชอบแล้ว เมื่อโจทก์ผู้เป็นทายาทโดยพินัยกรรมได้รับมอบเช็คพิพาทจากผู้จัดการมรดกเช่นนี้โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับปัญหาที่ว่ามูลหนี้ตามเช็คพิพาทระงับสิ้นไปแล้วหรือไม่นั้นเห็นว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยการสืบสิทธิจากนางกิมวาเจ้ามรดก หาใช่เป็นผู้รับโอนจากผู้ทรงคนก่อนโดยลำพังไม่ จึงไม่ต้องห้ามที่จำเลยทั้งสองจะนำสืบต่อสู้โจทก์ผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับนางกิมวาซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย แต่เมื่อจำเลยทั้งสองอ้างว่า มูลหนี้ตามเช็คพิพาทระงับสิ้นไปด้วยการหักกลบลบหนี้กัน จำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องนำสืบพิสูจน์ให้เห็นโดยชัดแจ้ง เห็นว่าพยานหลักฐานจำเลยทั้งสองไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าจำเลยที่ 2 ออกเงินทดรองจ่ายให้นางกิมวาเป็นจำนวน 750,000 บาท เพื่อซื้อบ้านให้น้องชายนางกิมวาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วนางกิมวากับจำเลยตกลงหักกลบลบหนี้กับจำเลยเงินในเช็คพิพาท ดังนั้น มูลหนี้ตามเช็คพิพาทจึงมิได้ระงับสิ้นไป จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบหนี้ตามเช็คพิพาทในเช็ค ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา เฉลิมวณิช-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ